

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3116/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ตะกั่ว ปา

โจทก์

นาย ประวิตรหรือดำ ประทีป ณ ถลาง
กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 90

จำเลยที่ 2 ร่วมคบคิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 มาก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะมากระทำความผิดโดยเขียนแผนที่เพื่อประโยชน์ในการเข้ากระทำความผิดและหลบหนี และขณะที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์จำเลยที่ 2 รออยู่ ณ ที่ตามที่นัดหมายกันไว้ พร้อมกับมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 1 และที่ 3 หลังจากได้กระทำความผิดสำเร็จและขาดตอนไปแล้ว โดยไม่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 รออยู่ในที่ ๆ ใกล้ชิดเพียงพอที่จะช่วยเหลือจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในขณะที่กระทำความผิดได้ไม่พอฟังว่าเป็นการร่วมเป็นตัวการในการกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 คงเป็นการช่วยเหลือจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก่อนการกระทำความผิด จำเลยที่ 2 จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 เข้าไปในบ้านผู้ตาย ผู้ตายเรียก ช.เข้าไปในบ้าน จำเลยที่ 3 เอาวิทยุโทรศัพท์มือถือของผู้ตายยื่นให้ ช.นำไปมอบแก่ภริยาผู้ตายช. ไม่ยอมรับ จำเลยที่ 1 ดึงมือช. พาเข้าไปยืนที่หน้าโต๊ะทำงานของผู้ตาย จำเลยที่ 3 สั่งให้ผู้ตายส่งลูกกุญแจให้ แล้วจำเลยที่ 3 ส่งกุญแจต่อให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไปเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของผู้ตายเอาเงินสดไป ขณะ

เดียวกันจำเลยที่ 3 เตะปลายคาง ช. และชักอาวุธปืนสั้นออกมายิงผู้ตาย 1 นัด แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 3 เดินออกไปขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายพากันหลบหนีไป ดังนั้นการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์กับการฆ่าผู้ตายได้กระทำต่อเนื่องกันไปอันเป็นการฆ่าเพื่อสะดวกในการชิงทรัพย์และการพาทรัพย์นั้นไป ทั้งเพื่อให้พ้นการจับกุม จึงเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตี, 371, 289, 91, 90, 83, 33 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 7 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ริบอาวุธปืน กระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน แม็กกาซีนของพกซ่อนและกระดาสเขียนแผนที่เกิดเหตุของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพข้อหาฐานชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนแต่ให้การปฏิเสธข้อหาฐานปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพข้อหาฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ

รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรฐานชิงทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะ ฐาน
ฆ่าผู้อื่น แต่ให้การปฏิเสธข้อหาฐานปล้นทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคท้าย ประกอบมาตรา 340
ตรี ให้ประหารชีวิต เฉพาะจำเลยที่ 3 ยังมีความผิดอีกสามกรรม ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(7) กรรมหนึ่งให้ประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
มาตรา 7 ประกอบมาตรา 72 วรรคหนึ่งกรรมหนึ่ง ให้จำคุก 1 ปี และตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง กับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 อันเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย
บท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา
72 ทวิวรรคสอง อีกกรรมหนึ่งให้จำคุก 1 ปี คำให้การชั้นสอบสวนและทางนำสืบของ
จำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลย
ที่ 1 กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 ให้จำคุก
50 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 ให้จำคุกตลอดชีวิตเมื่อศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้ว จึงไม่
อาจนำโทษในกระทงอื่นมารวมลงโทษจำเลยที่ 3 ได้อีก คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3
ตลอดชีวิตสถานเดียว ริบอาวุธปืน กระสุนปืน แม็กกาซีน ชองพก ปลอกกระสุนปืน
และกระดาดเขียนแผนที่ของกลาง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่างไม่อุทธรณ์ เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ
จำเลยที่ 3 ให้จำคุกตลอดชีวิตสำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
340 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตรี และมาตรา 289(7) ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวน

มายังศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตี และมาตรา 83 จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตี และมาตรา 86 ส่วนจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 340 ตี และมาตรา 83 บทหนึ่ง และมาตรา 289(7) อีกบทหนึ่งแต่เนื่องจากมาตรา 339 วรรคท้าย มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตแล้ว จึงไม่อาจลงโทษให้หนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่งตามมาตรา 340 ตี ได้อีก ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่ 2 เมื่อนำประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 มาประกอบการคำนวณโทษแล้ว ให้ลงโทษจำคุก 33 ปี 4 เดือน การกระทำของจำเลยที่ 3 ดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 3 คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอย่างมาก มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) และมาตรา 53 แล้ว คงให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี ลงโทษจำเลยที่ 3 สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(7) ให้จำคุกตลอดชีวิต ส่วนความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7 ประกอบมาตรา 72 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง คงให้จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 3 ไว้ตลอดชีวิตตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 จำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ขับรถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกันมาจอดแล้วเข้าไปในร้านค้าของนายสงวน ทองลิ้ม ผู้ตายบังคับเอาวิทยุโทรศัพท์มือถือของผู้ตายและให้ผู้ตายมอบกุญแจลิ้นชักโต๊ะให้ เปิดเอาเงินในลิ้นชักไป 11,700 บาท แล้วจำเลยที่ 3 ใช้อาวุธปืนสั้นที่มีไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต และนำติดตัวมายิงผู้ตายซึ่งถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาก่อนที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 จะขับรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันหนีไปเจ้าพนักงานตำรวจออกติดตามไปเป็นระยะทางประมาณ 12-13 กิโลเมตรพบจำเลยที่ 2 กำลังขับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง มีจำเลยที่ 3 นั่งซ้อนท้าย ส่วนจำเลยที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์คันที่ขับหนีมาจากบ้านผู้ตาย จึงไล่จับกุม จนในที่สุดจับจำเลยทั้งสามได้แล้วนำมาดำเนินคดี

ในประเด็นที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 นั้น จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าพยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดใด ๆ ส่วนโจทก์ฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 มิใช่เพียงเป็นผู้สนับสนุนดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัย ซึ่งข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ไปกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 และเดิมน้ำมันก่อนเกิดเหตุเพียงชั่วโมงเศษอยู่ห่างบ้านเกิดเหตุประมาณ 500 เมตรจำเลยที่ 2 เป็นผู้เขียนแผนที่เกี่ยวกับบ้านเกิดเหตุเอกสารหมายเลข 8 และหลังจากเกิดเหตุแล้ว ระหว่างที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์คันที่ขับไป กระทำผิดหนีและเจ้าพนักงานตำรวจติดตามไปติด ๆ ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 12-13 กิโลเมตรก็ปรากฏว่ามีจำเลยที่ 2 ขับรถ

จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งให้จำเลยที่ 3 นั่งซ้อนท้ายไป เจ้าพนักงานตำรวจเรียกให้หยุด ก็ไม่หยุด จึงได้ไล่จับกุมจนจับมาได้ในวันเดียวกันนั้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้บ่งชี้แสดงว่า จำเลยที่ 2 ร่วมคบคิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 มาก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะมากระทำความผิดนี้ ได้เขียนแผนที่เพื่อประโยชน์ในการเข้ากระทำความผิดและหลบหนี และขณะที่ จำเลยที่ 1 และที่ 3 กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ จำเลยที่ 2 รออยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตามที่ นัดหมายกันไว้พร้อมกับมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 1 และที่ 3 หลังจากได้กระทำความผิดสำเร็จและขาดตอนไปแล้ว โดยโจทก์ไม่น่าสืบให้เห็นได้ว่าขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 2 รออยู่ในที่ ใดใกล้ชิดเพียงพอที่จะช่วยเหลือจำเลยที่ 1 และที่ 3 ในขณะที่กระทำความผิดได้คงเป็นการช่วยเหลือจำเลยที่ 1 และที่ 3 ก่อนการกระทำความผิด ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 แต่ไม่พอพียงว่าเป็นการร่วม เป็นตัวการในการกระทำความผิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 มิใช่ร่วมเป็น ตัวการด้วยชอบแล้ว ฎีกาโจทก์และจำเลยที่ 2 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา 340 ตรีกระทงหนึ่ง และผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 287(7) (ที่ฎีกน่าจะเป็น มาตรา 289(7)) อีกกระทงหนึ่งมิใช่ เป็นความผิดกรรมเดียวกันแต่ผิดกฎหมายหลายบท ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 นั้น จากพยานหลักฐานโจทก์ได้ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 เข้าไปในบ้านผู้ ตายผู้ตายเรียกนายเชวงเข้าไปในบ้าน จำเลยที่ 3 เอาวิทยุโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย ยื่นให้นายเชวงนำไปมอบแก่ภรรยาผู้ตาย นายเชวงไม่ยอมรับ จำเลยที่ 1 ดึงมือ นาย เชวงพาเข้าไปยืนที่หน้าโต๊ะทำงานของผู้ตาย จำเลยที่ 3 สั่งให้ผู้ตายส่งลูกกุญแจให้ แล้วจำเลยที่ 3 ส่งกุญแจต่อให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไปเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานของผู้ ตายเอาเงินสดไป ขณะเดียวกันจำเลยที่ 3 ตะปลายคางนายเชวงและชักอาวุธปืนสั้น ออกมายิงผู้ตาย 1 นัด แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 3 เดินออกไปขับรถจักรยานยนต์ซ้อน

ท้ายพากันหลบหนีไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์กับการฆ่าผู้
ตายได้กระทำต่อเนื่องกันไป อันเป็นการฆ่าเพื่อสะดวกในการชิงทรัพย์และการพา
ทรัพย์นั้นไป ทั้งเพื่อให้พ้นจากการจับกุมนั่นเอง จึงเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดต่อ
กฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนนี้จึงชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ข้อที่ว่า "ไม่ปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 รออยู่ในที่ที่ใกล้ชิดเพียงพอที่จะ
ช่วยเหลือจำนวนที่ 1 และที่ 3 ในขณะที่กระทำผิดได้" นั้น ไม่เป็นเหตุผลทางกฎหมาย
สำหรับคดีนี้ ข้อเท็จจริงทำนองเดียวกับตามฎีกาฉบับนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาไว้
มากมายหลายเรื่องแล้วว่าเป็นการร่วมเป็นตัวการในการกระทำความผิดด้วย (ดูคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1600/2511, 1235/2519, 1453/2522, 464/2523 ฯลฯ) นอกจากนี้
ข้อเท็จจริงคดีนี้ยังได้ความอีกว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมคบคิดกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 มา
ก่อนเกิดเหตุที่จะมากระทำความผิดโดยขนาดเขียนแผนที่เพื่อประโยชน์ในการเข้ากระทำ
ผิดและหลบหนีและขณะที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 กระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ จำเลยที่ 2 รออยู่

ณ ที่ตามที่นัดหมายกันไว้ พร้อมกับมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเพื่อคอยช่วยเหลือ
จำเลยที่ 1 ที่ 3 พฤติการณ์เห็นได้อย่างชัดแจ้งมาตลอดว่าจำเลยทั้งสามได้แบ่งหน้าที่
กันทำ เพื่อให้การกระทำความผิดสำเร็จให้จงได้ ดังนั้นจะยังไม่ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็น
ตัวการกระทำได้จำเลยที่ 2 จะรออยู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญ แม้จะใกล้แค่ไหนถึง
ขนาดอยู่กันคนละมุมเมืองมุมประเทศก็ตาม โดยเฉพาะปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสาร
ย่อมทำได้โดยง่าย โดยวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือถ้าหากมีข้อเท็จจริงอันเป็นการ
ช่วยเหลือในการกระทำความผิดอันเนื่องมาจากการแบ่งหน้าที่กันทำแล้ว ก็ย่อมถือได้ว่า
เป็นตัวการทั้งสามจะถือว่าเป็นเพียงการช่วยเหลือก่อนจำเลยที่ 1 ที่ 3 กระทำผิด
เท่านั้นคงไม่ได้ จึงเห็นว่าจำเลยที่ 2 ร่วมเป็นตัวการในการกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์คือ
ปล้นทรัพย์กับจำเลยที่ 1 ที่ 3 ด้วย (2) แต่ถ้าหากไม่มีข้อเท็จจริงก่อนการกระทำความผิด
ฐานชิงทรัพย์ดังกล่าว มีแต่ข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 รู้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 จะเข้าชิง
ทรัพย์ จึงเตรียมรถจักรยานยนต์มาคอยช่วยเหลือ ไม่ได้คบคิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 มา
แต่แรกเริ่ม ดังนั้น ย่อมเห็นได้ว่าเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น (3) มีอุทธรณ์ที่จะ
เปรียบเทียบให้เห็นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ก. ข. และ ค.ตกลงกันจะเข้าชิง
ทรัพย์ที่บ้านง.ตกลงกันให้ ค. คอยดูต้นทางที่ปากซอย 30 ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
ก็ให้คอยส่งสัญญาณหรือแจ้งให้ ก. ข. ทราบ ดังนั้น ถ้า ก. ข. เข้ากระทำการชิงทรัพย์ที่
บ้าน ง. ดังนั้น ก. ข. ค. ทุกคนเป็นตัวการในความผิดฐานปล้นทรัพย์ แต่ถ้า ก. ข. สองคน
ตกลงกันจะเข้าชิงทรัพย์ที่บ้าน ง. ค. ไม่ทราบเรื่องมาก่อน ไม่ร่วมตกลงด้วย ก. ข.
จะรู้ว่า ค. จะคอยช่วยเหลือให้สัญญาณหรือแจ้งให้ทราบขณะกระทำความผิดหรือไม่ ก็ไม่
สำคัญ แต่เห็นว่า ก. ข. เป็นเพื่อนของตน จึงคอยช่วยเหลือโดย ค. ดูต้นทางที่ปาก
ซอย 30 เหมือนกัน ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมา ก็คอยส่งสัญญาณหรือแจ้งให้ ก. ข.
ทราบ ดังนั้น ถ้า ก. ข. เข้าทำการชิงทรัพย์ที่บ้านของ ง. ก. ข. เป็นตัวการในความผิดฐาน
ชิงทรัพย์แต่ ค. เป็นผู้สนับสนุนในความผิดดังกล่าว ไพจิตรบุญญพันธุ์